

03.09.2026

Лекция 1. Право в жизни человека

Понятие права

Право - это система общеобязательных, формально определенных норм, регулируемых общественных отношений и обеспеченных государством.

Что это значит?

- Нормы объединяются в институты, отрасли и подотрасли права. Они взаимодействуют между собой и образуют целостную систему
- Право не зависит от согласия/несогласия индивида с правом
- Право закреплено в документах
- Регулирование возникает там, где общество нуждается в относительно формализованных формах поведения
- Юридическая обязанность отличается тем, что при определенных обстоятельствах государство предоставляет механизм принудительной реализации

Функции права

1. Регулятивная

Право организует общественное отношение и устанавливает допустимое поведение

2. Охранительная

Право охраняет общественное отношение от нарушения

3. Воспитательная

Правовые описания влияют на представления общества о допустимом поведении

4. Информационная

Право сообщает участникам общественных отношений, какое поведение признается допустимым, обязательным или запрещенным

Право в системе социальных норм

Поведение людей регулируется не только правом. Также в государстве существуют и другие социальные нормы (нормы морали, обычаи, корпоративные нормы).

Принципы права

Принципы права - это основополагающие идеи и начала, выражающие наиболее существенное свойство и направленность правового регулирования.

1. Принцип законности

Все участники общественных отношений обязаны соблюдать закон

2. Принцип равенства

одинаковые юридически значимые обстоятельства
ценятся одинаково

3. Принцип добросовестности

Участники правоотношений должны использовать
права добросовестно, а не как инструмент
причинения вреда другим